

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro:
Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email:
turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
(TURMA) Nº 0003635-22.2013.4.02.5050/ES**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

REQUERIDO: GIVANILDO DOS SANTOS LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em face de acórdão proferido pela 2ª TR/ES o qual, ao manter a sentença, julgou procedente o pedido formulado pelo autor de pagamento de horas extras no período de 22/10/2008 a 15/12/2008.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à possibilidade de concessão de horas extras a servidor público quando houver a possibilidade de compensação de horas.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: Saber se para o pagamento de horas extras a servidor público é necessário prova da solicitação e indeferimento do pedido de compensação de horários.

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro:
Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email:
turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
(TURMA) Nº 0003635-22.2013.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

REQUERIDO: GIVANILDO DOS SANTOS LIMA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO
DE HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS. PROPOSTA DE
AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA POR ESTE COLEGIADO: SABER SE
PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDOR
PÚBLICO É NECESSÁRIO PROVA DA SOLICITAÇÃO E
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
HORÁRIOS.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte Questão Controvertida: Saber se para o pagamento de horas extras a servidor público é necessário prova da solicitação e indeferimento do pedido de compensação de horários.

Brasília, 26 de junho de 2020.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
Juíza Relatora